

מסורת הש"ס

(א) ויזמא לר[...]; (ב) לעיל עה. קב. קאי: קר[...]; קב[...]; ולק[...]; קמ[...]; וגי[...]; ל[...]; סר[...]; ל[...]; כמותו[...]; כסרות[...]; סה[...]; (ג) מוספתא נעים פ"ג, (ד) יבמות כ: טז; מה. מ[...]; מנחות מ., (ס) לעיל כ: ד; פסחים פג: תמורה ד: פ"ט, (ו) ג'ל עד נקר והותר ממנו עד נקר בלש תשריפיו ור"א נפסחיו, (ז) [נפסחים טז:]; (ח) נפסחים טו. טט: יבמות ד: מנחות עב. ודף (י, ט) [נעלין קמח:]; (י) [ע' מוס' עמוד ב ד"ה ונפסן]; (כ) ג'ל מלדחוק, (ל) [נעלין קלב], (מ) [וע"ע מוס' יומא יג. ד"ה הלכה ומוס' זמחם מ"ה ד"ה הלכתא]; (נ) ונאמלתא דר"ע לא בעי לריסותא דלשמי"ע ככל דוכתא מאי דדחי שבט כ"ז מוס' כמנחות.



תורה אור השלם

- דברים השמיני יומא בשר ג' קריא ב ג
- ד'שמור בנגע הדקרת לשמור מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הדברנים הלוים כאשר צויהם השמור לעשות.
- דברים כ ד
- ולא תותירו מנעו עד נקר ותשריף מנעו עד בקר באש תשריפו: שבות יב י
- על שבת בשבתו על שלת תמנדי ונסקה: במדבר כה י
- וביום ה'ראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא תעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה שבות יב טו
- דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש: וקרא כנ כד



הגהות הב"ח

(א) גמ' אכל אתה עושה אותו נסביו: (ב) שם דאפשר לעשות: (ג) ר"ש ד"ה שאין מ"ל ובי' בלש תשריף אלמא דאשריפה קאי ובי' דחול הוא דבי"ט וז' לא: (ד) ר"ה חתמה ובי' כדלמדין לעיל י"ט עתמית: (ה) ר"ה ומוצאין ובי' אלא עיי' (המילה) מו"מ וי"ב ס"א הבורה: (ו) תוס' ד"ר עושין ובי' קמתי לה בשליש:



גליון הש"ס

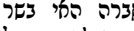
רש"י ד"ה שאין ת"ל ובי' י"ד בנכון הוא שהוא חול. עיין בטורי חוב מנגילה בלגני מלוטס דף מו ע"ב ד"ה אף מכן:



רבינו חננאל

שהוא בן שמונה ימים שכתב בהם בש"ו. מילה דוחה את ערלתם. אבל בינוני שאינו לא גדול בן עונשין, ולא קטן בן שמונת ימים, אלא בינוני שהוא מכן שמונה ימים ולמעלה הן חסר והן יתר עד שיגיע להתחייב בעונשים, מנ"ל שפילתו דוחה צרעת. ופיראן אביי ואמא אתאי מבניאי, כלומר משניהם מן הגדול ומן הקטן, ודברים פשוטין הן. ודברי רבא ורב ספרא פשוטין הן. אמר רבי אשי חיובא אמרינן דאחי עשה דחי לא תעשה כגון מילה בצרעת. כלומר אם יש צרעת בערלה בחיבת הערלה והצרעת עליה נתקיימה המילה

סנאי **היא**. דליכא דנפקא ליה מילה בזמנה מק"ו כרצא וכי אתא קרא לשלל בזמנה ואיכא דלא נפקא ליה בק"ו ואינטרין למילה בזמנה כרצ ספרא ושלא בזמנה אחיא מצינא: **לרבי יהודה**. רבי יאשיה דמז"רין קרא להכי כרבי יהודה סבירא ליה: **מודה ר' שמעון בפסיק כו'**. הילכך אי לא רבי קרא לא **עבדי: סבירא**. נתן זה דעתיה וקבל ממנו: ה"ג **לעשות עושה אסא כסבי שעל רגלו ובמוט שעל גבי כספו**. ואינו ז"רין להוהר כ' מלדחות ס' עשור ב ד"ה ונפסן, (כ) ג'ל מלדחוק, (ל) [נעלין קלב], (מ) [וע"ע מוס' יומא יג. ד"ה הלכה ומוס' זמחם מ"ה ד"ה הלכתא]; (נ) ונאמלתא דר"ע לא בעי לריסותא דלשמי"ע ככל דוכתא מאי דדחי שבט כ"ז מוס' כמנחות.



1 דברים השמיני יומא בשר ג' קריא ב ג
2 ד'שמור בנגע הדקרת לשמור מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הדברנים הלוים כאשר צויהם השמור לעשות.
כרחין בתרווייהו כתיב צשר כדאמר' לעיל ובשר דכתיב גבי קטן ציוס השמיני ל"ל: **באומר אזי הכן לקון**. דמתכוין לטהרו והוא מוזהר דלא **יעבד צידים** ובמתכוין: ואי **איכא אחר**. שאינו חושש לעטרו ליעבד אחר ולא ילקו אכ להתם. **קטן**. דרבייה קרא שהרי אתה יכול לקיים עשה צלא עקירת לאו לר' שמעון דהא אחר לא מייכוין ולא עבר ואמר ריש לקיש כו' ורצוא לתמי אמת: **שאין תלמוד נומר עד נקר**. תניינא והנותר ממנו עד נקר דלא למכתב והנותר ובש תשרפו (א) אנלי אשריפה קאי ובש קאמר והנותר ממנו בזמן שאסרתי לך דהיינו נקר ראשון כשיצא נקר שני שהוא חולו של מועד תשרפו אכל צי"ט לא. אלמא מידי דחול לא עבדינן צי"ט ופסח קרנן צי"ד צניסן הוא שהוא חול ומילה שלא בזמנה נמי מידי דחול הוא כשצבת זו לא היה זמנה: **ולא עולת חול צי"ט**. אכרי תמיד של עי"ט אין קרבינן צי"ט ומילה שלא בזמנה נמי כעולת חול צי"ט דמי: **דאסיא בק"ו**. שמדחה ומה לרעת שדוחה עבודה מילה שלא בזמנה דוחה אותה כדאמרנין לעיל (א) צבת שנדחית מפני עבודה אינו דין שמילה שלא בזמנה דוחה אותה להכי אינטרין לצדו: **ואין עשה**. דמילה דוחה לא תעשה ועשה אכל בזמנה איתרבי מציוס אפילו צצבת^ט: **גבי פסח**. כל מלאכה שאפשר לה לעשות מע"ש כגון הבאטו ממון לתמוס ותמיכת יצלמו: **וצריכא**. למימר בתרווייהו הלכה כר"ע דמכשירין לא דחו: **מילה בזמנה** ליהא כרת דקטן לאו צו עושין ליה ואכזה לא מייחייב עליה כרת: **בתנ"י מוהלין**. חומך את הערלה: **ופורעין**. את המכסה ראש הגיד: **ומוצאין**. את **אופסלגים**. תחננשת: **לועס בשיניו**. וטורפינן בקערה י"ן ושמן יחד כדרך שטורפינן ציגים בקערה: **חלוק**. כעין כוס דחוק היו עושין ומלציגים את ראש הגיד עד העטרה וקושרים שם כדי שלא יחזור העור לכסות את הגיד: **לא הסקין**. לא הזמין: **כורך על ידו**. דרך מלגוש לשגטו מדרך הולאה בחול:

רבי אליעזר דמילה פרק תשעה עשר שבת קלג.

ואב"י א"ריבא דר' שמעון. ולרבי יונתן לא מייציעא ליה דמוקי ליה צינווי ולכא"י נמי דלמחר לעיל דצינווי אחי מצינא מלי למימר דסבר ר' יונתן מילתא דאמי בק"ו טרע וכתב לה קרא: **באומר** לקוין בהרתו הוא מתכוין. וא"ת אס כן אמאי קאמר אצי לא נצרכא אלא לרבי יהודה הא לר"ש נמי אינטרין כדלמחר הכא ויש לומר דלשון צריימא משמע דמיירי צלא מתכוין מדלא קמני צשר אע"ג דמתכוין לקון צצרת ימול:

ורתנן גמי גבי פסח כה"ג אמר רב יהודה אמר רב הלכה בר"ע. והכא לא פריך הילכתא למשימא משום דנפקא מינה גבי מילה אע"ג דגבי מילה נמי פסיק הכי מ"מ לאלומי פיסקא דמילה פסיק גמי גבי פסח אגב דפסיק גבי מילה דמילף מינה שפסק צדור הוא לכל דבר^ט: **וצריכא דאי אשמעינן**. אלרבי יהוד' קאי דפסיק כר"ע הכא והתם דאי אלרבי עקיבא א"כ צפ' שמי הלחם (מנחות דף יא).

דקמני נמי כלל אמר ר"ע הוה ליה למימר וצריכא וכן פירש בקונטרס^ט: **עושיין ב"צ צרכי מילה בשבת**. אע"ג דלעיל גמי קמני ^(א) צצילה מפנין (ד' קמח): התם תני לה אגב גרלא דמילי דמינוק אכל הכא עיקר: גדול

דמוקי ורבי יהודה ר' שמעון ומודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות ואב"י לית ליה האי סברא והא אב"י ורבא דאמרי תרווייהו מודה ר' שמעון בפסיק רישיה ולא ימות לבתר דשמעיה מרבא סברה ואב"י אליבא דרבי שמעון האי בשר מאי עביד ליה אמר רב עמרם באומר לקוין בהרתו הוא מתכוין תינה גדול קטן מאי איכא למימר אמר רב משרשיא באומר אבי הבן לקוין בהרת דבנו הוא קא מתכוין ואי איכא אחר ליעביד אחר ^(ז) דאמר ר"ש בן לקיש ככל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה דליכא אחר: אמר מר יום טוב אינה דוחה אלא בזמנה בלבד מנא הני מילי ^(ח) אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא ^ג לא תותירו ממנו ^(י) עד בקר שאין ת"ל עד בקר מה ת"ל עד בקר בא הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו אב"י אמר אמר קרא עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ב"ט רבא אמר אמר קרא ^ה הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא מכשירין לבדו ולא מילה שלא בזמנה דאתאי מק"ו רב אשי אמר ^ו שבתון עשה הוא והוה ליה י"ט עשה ול"ת ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה: כלל אמר ר"ע וכו': ^(י) אמר רב יהודה אמר רב הלכה בר"ע ותנן גמי גבי פסח כי האי גוונא ^(כ) כלל אמר ר"ע כל מלאכה שאפשר לה לעשותה מע"ש אינה דוחה את השבת שחיטה שאי אפשר לעשותה מע"ש דוחה את השבת ואמר רב יהודה אמר רב הלכה בר"ע וצריכא דאי אשמעינן גבי מילה התם הוא דמכשירין ^(כ) אפשר לעשות מאתמול לא דחו שבת דליכא כרת אבל פסח דאיכא כרת אימא לידחו שבת ואי אשמעינן גבי פסח משום דלא נכרתו עליה י"ג בריתות אבל מילה דנכרתו עליה י"ג בריתות אימא לידחו שבת צריכא: **מתנ"י** ^(ט) עושיין כל צרכי מילה [בשבת] מוהלין ופורעין ומוצצין ונותנין עליה איספולנית וכמון האם לא שחק מע"ש לוועם בשיניו ונותן אם לא טרף יין ושמן מע"ש ינתן זה בעצמו וזה בעצמו ואין עושין לה חלוק לכתחילה אבל כורך עליה סמרטוט אם לא התקין מע"ש כורך על אצבעו ומביא ואפי' מחצר אחרת: גבי'

דחיי [ויקרא יח] ואשה אל אחותה לא תקח שעשנב בה הכתוב כרת. וכוה אמרה המשנה ט"ז נשים פטורות צרותיהן וכו'. ואמרו בתלמוד [יבמות דף יח] בסוף הדבר רבא אמר ערוה לא צריכא קרא דאין עשה דוחה את לא תעשה שיש בו כרת. וכמו כן אם יהיה לא תעשה שאין בו כרת אבל נוסף עליו עשה שנמצא באותה מצוה עשה ולא תעשה אי לנו נמי לדחותה במצות עשה. לפי שצאת מן כלל לא גירא מפני הציווי שנתקן עליה. ואפילו שתי מצות עשה הן זו כנגד זו ואין אחת מכרעת מחברתה אין לנו לדחות אחת מהן מפני האחרת, כמו שנאמר בתלמוד בפרק תמיד נשחט [פסחים יח דף יג] בשלמא לתאן קמא יבא עשה דפסח שיש בה כרת וידחה עשה דהשלמה שאין בו כרת, אלא לר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן בריקא מכרי האי עשה והאי עשה מאי אולמייה דהאי עשה מאי עשה. וכל שכן אם יהיה עשה ולא תעשה, שכן הדין לקיים אותם יותר מלקיים העשה בלבד שכנגדם, אלא אם יהיה דבר מביא שיחידו הכתוב אם החכמים שנעשה כמו שהוא מפורש. ואנו מוכירים עיקר שתקיש לו כל מה שתמצא מזה הענין והנהיך אמר הק"ה ביום אחד לחדש השביעי שהוא יום ראש השנה [ויקרא כג] יהיה לכם שבתון, זה מקרא מלא בציווי השביעה. ואמר עוד מלאכת עבודה לא תעשו, הוזהר בו מלעשות מלאכות מיוחדות. נמצא עלינו בקידוש היום עצמו עשה ולא תעשה. עוד ציונו בו לחתוק בשופר שנאמר [נחמד כט] יום תרועה יהיה לכם. ובעת שלא תיקנו השופר מערב יום טוב והוצרכנו ביום טוב עצמו לחתוק בשופר לקיים מצוה, ואי אפשר להיות דבר זה אלא עד שנתחתך השופר ונתקן אותו ונחלל קדושת היום, ראוי לנו שנגיח מצות שופר שהיא עשה ולא חלל היום שיש בחיוב קידושו עשה ולא תעשה, שאי אפשר שיבא עשה בלבד וידחה עשה ולא תעשה יחידיו. ובכונן זה מילה שלא בזמנה, והוא מי שנאחזר לאחר יום ח' מחמת חולי' שאירע לתינוק אם מפני הספק כמו ששינוי [קמח דף קלז] בין השמטות ערב שבת נימול ל"י, יום טוב אחר שבת נמול ל"א. וכשתהיה מילה שלא בזמנה אינה מותרת ביום טוב, כי יום טוב יש בו עשה ולא תעשה, ולא

עין משפט

גר מצוה

א מיי פ"י מהלכות טומאת צרעת הלכה א סמג לאין פסח:

א ב מיי פ"ג מהלכות ציצית הלכה ו:

ב ג מיי פ"א מהלכות קרבן פסח הלכה יח סמג עשין רננ:

ג ד מיי פ"ב מהלכות מילה הל' ו סמג עשין כח טושי"ע א"ח סי' שלל ספיק א טושי"ע י"ד סי' רטו ספיק ב:

יד ה מיי שם הל' ו סמג שם וטושי"ע א"ח שם ספיק ז וטושי"ע י"ד שם ספיק ג:



מוסף רש"י

בשר ואף על פי שיש שם בהרת ימול. ומלי למתכב ימול ערלמו וכתב צשר, לרעות צשר האומר בנגעיו (ויקרא יג) אדם כי יהיה בעורו צפר (ויחזק דל). ודבר דר"ש בפסיק רישיה מולא ר"ח. באומר לחתוך ראש צמחו וזאת מטה ואינו ראש צמחו, דכיון דלא אפשר שלל מותם מתכוין חסדי ליה, וכי אמרינן דבי שאין מתכוין מוטה, כגון היכי דאפשר ליה צלא חסור, כגון גורר דאם מטה סכא וספסל ונלגד אלא ימכוין לעשות חרין, ואע"ג דאיכא לנמסר דילמא עבד חרין, כיון דלא מתכוין להי ואפשר לגרידה צלא חרין, כן עבד גמי חרין דהוי מלאכה גמורה לא מחייב, כגון היכי דהוי עבד מוטה (וסבחי דל). אם אחת יכול לקיים שניהם. כגון גדילים מתשה לך לא תלכס שעטמך, דלעילת על אמר ציצית על אמר ונולעת על פשען ציצית של פשען (וידן נח וכו') מנחות (ס). ואם לאו. אס אי אתה יכול לקיים אח שניהם, כגון מילה צלעצעת (וידן שם). ליתן לו בקר שני לשריפתו. דהיינו ט"ו, דהכי משמע קרא ולא מוסיפו ממנו עד נקר, דהיינו עד נקר של ט"ו, וחי טמר ממנו עד חרין בקר בלש תשריפו. דהיינו יום ט"ו שהוא חולו של מועד (ותפוחי ד' וכו') לעיל כדא. ולא ערלת חול ברי"ט. כגון אכרי ממיז של עבר יו"ט שלל אקטרינו מצד יום אין מעלין אותן משפסח (ועלי כדא). הוא לבדו. קראי יסידי ניהו, דמלי למתכב אף אשר יאכל לכל נפש יעשה לכם (שם). ולא מכשירין. מכשירי חול, כגון לעשות שפור וסכין ומטרי וכירים (שם) היולין לעשות מצעד יום (פסחים יא). ולא מילה שלא בזמנה דאתאי בק"ו. דלי לא מתקע קרא תלוי בק"ו לנחות ואחי קרא ויעטס, דכיון גדל צמנה היל, כגון גר שמתקיר וקטן שאנאס אכיו ועבד ומנה, נכארים למחר (פסחים יא). שבתון עשה הוא. דמשמע שבות כ' (לעיל כה). דליכא כרת. לנו ציוס אס ימול למחר (פסחים יא). דנכרתו עליה י"ג בריתות. מילה י"ג בריתות לא תעשה זה חלוקה פקשה שנאמרה לנצרים (שם).



רב נסים גאון

שאניה ספרא אלמא משום אשת אח אסורה, אבל באחות אשתו שהיא אשת אחיו ודומה לה מן ט"ו נשים המגויין במשה, לא נאמר בהן תנאי לתורי הייבום. ואילו נשאו אשתו ושמעון שתי אחיות ומת דאובן וכן אין לו, אין לאשתו על שמעון לא חליצה ולא ייבום ולא אחי עשה דאמר רחמנא יבמה יבא עליה